

Nr. 240 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 12. November 1938

R 43 II/1155b, Bl. 79–80

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Ernennung der Beamten beim Rechnungshof des Deutschen Reichs.¹

1. Vermerk:

Als Folge des mit § 24 des neuen Deutschen Beamtengesetzes² dem Führer und Reichskanzler vorbehaltenen Beamtenernennungsrechts sind durch § 184 Abs. 2 a.a. O. die diesem Gesetz entsprechenden oder widersprechenden Bestimmungen aufgehoben worden. Nach der zutreffenden Auffassung des Präsidenten des Rechnungshofs des Deutschen Reichs sind davon auch die Bestimmungen des § 119 Abs. 3 und 4 der Reichshaushaltsordnung³ betroffen, in denen unter anderem auch das Vorschlagsrecht und Beamtenernennungsrecht geregelt war. Auf den Vermerk vom 29. April 1938 zu Rk. 7455 B wird verwiesen⁴. Die mit Erlaß des Führers vom 10. Juli 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 769)⁵ erfolgte Regelung der Ausführung des Beamtenernennungsrechts hat den Rechnungshof unberücksichtigt gelassen.

Der damalige Präsident des Rechnungshofs, Staatsminister a. D. Saemisch, hat daher gebeten, diese Frage einer Regelung zuzuführen⁶. Der Führer und Reichskanzler hat vorbehaltlich einer abschließenden Regelung dem Präsidenten die Befugnis übertragen, diejenigen Beamten zu ernennen, deren Ernennung der Führer sich nicht selbst vorbehalten hat⁷. Zuletzt mit Schreiben vom 3. Juni 1938 (Rk. 11650 B)⁸ hat der Präsident des Rechnungshofs die Sach- und Rechtslage eingehend

¹ Vgl. die Darstellungen bei DOMMACH, Von Potsdam nach Frankfurt, S. 86–88; WEINERT, „Saubерkeit der Verwaltung“, S. 33 f.

² DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39); s. ARH IV, Nrr. 4, 21 P. 1.

³ RHO vom 31. 12. 1922 (RGBl. 1923 II S. 17) mit den seitherigen Änderungen (ARH III, Nr. 100 Anm. 2), zuletzt durch das 5. ÄndG vom 30. 4. 1938 (RGBl. II S. 145); s. Anhang, FV 242*.

§ 119 (3)–(4) RHO i. d. F. des 2. ÄndG vom 13. 12. 1933 (RGBl. II S. 1007) lautete: „(3) Der Reichspräsident ernennt unter Gegenzeichnung des Reichsministers der Finanzen den Präsidenten und Vizepräsidenten sowie die Direktoren und Ministerialräte [des RReH]. Die übrigen Beamten ernennt der Präsident, soweit nicht der Reichspräsident das Ernennungsrecht selbst ausübt. (4) Die Ernennungen erfolgen auf Vorschlag des Präsidenten des Rechnungshofs, soweit er sie nicht selbst ausspricht oder es sich um die Besetzung der Stellen des Präsidenten und des Vizepräsidenten handelt.“

⁴ R 43 II/1155b, Bl. 32: erste Aufzeichnung Killys zum Gegenstand, welche die Entscheidung Hitlers zum vorläuf. Ernennungsrecht für die gehobenen und mittleren Beamten veranlaßte; u. Anm. 7.

⁵ FüE über die Ernennung der Beamten und die Beendigung des Beamtenverhältnisses: Dok. Nr. 67 Anm. 7.

⁶ Mit Schreiben an den RMRk vom 29. 3. 1938, zwei Tage vor seiner Pensionierung (s. Dok. Nr. 160 Anm. 17), das schloß: „Indem ich diesen Schritt wenige Tage vor meinem Ausscheiden aus dem Reichsdienst tue, bringe ich zum Ausdruck, daß lediglich die Sorge um die Zukunft und um die unabhängige und selbständige staatsrechtliche Stellung der meiner Leitung mehr als 15 Jahre anvertraut gewesenen Behörde es ist, die mich bewegt.“ Beigefügt war eine Aufzeichnung zur Rechtslage, aus welcher der Argwohn sprach, der RFM wolle über die usurpierte Fortgeltung des Gegen- bzw. Mitzeichnungsrechts aus § 119 RHO die dem RReH durch § 118 RHO verliehene Autonomie („Der Rechnungshof ist eine der Reichsregierung gegenüber selbständige, nur dem Gesetz unterworfen oberste Reichsbehörde.“) aushebeln. Saemisch: „Damit ist er allein dem Führer unterstellt und aus jeder ressortmäßigen Verflechtung herausgehoben. Das schließt aber aus, daß der Präsident des Rechnungshofs bei der Ernennung der ihm zugeteilten Beamten in irgendeiner Weise von einem Ressortminister abhängt, da er in der Bestimmung seiner Mitarbeiter freie Hand haben muß. Es ist daher davon auszugehen, daß allein der Präsident des Rechnungshofs das berufene Reichsorgan ist, um bei der Ernennung seiner Beamten mitzuwirken.“ R 43 II/1155b, Bl. 8–12.

⁷ D. h. für Beamte vom Amtsrat abwärts; entschieden auf Vortrag von Lammers am 30. 4. 1938 (Anhang, FV 249*), am selben Tag dem Präs. des RReH mitgeteilt; ebd. Bl. 33.

⁸ RReH, gez. i. V. Mussehl, an den RMRk; ebd. Bl. 55.

dargestellt und gebeten, entweder ihm die Stellung eines Reichsministers einzuräumen oder die Mitwirkung bei der Ernennung der Beamten des Rechnungshofs dem ressortmäßig nicht gebundenen Reichsminister und Chef der Reichskanzlei zu übertragen.

Die Reichsminister des Innern und der Finanzen sind unter Übersendung der Ausführungen des Präsidenten gebeten worden, zu diesen Vorschlägen Stellung zu nehmen⁹. Der Reichsminister der Finanzen hat, ohne, wie erbeten, zu diesen Vorschlägen Stellung zu nehmen, lediglich mit Ausführungen geantwortet, die darzutun versuchen, daß die Bestimmungen des § 119 Abs. 3 und 4 RHO noch bestünden. Die Ausführungen sind weder in sich schlüssig, noch überzeugend¹⁰. Der Reichsminister des Innern hat eine Stellungnahme zu den Vorschlägen des Präsidenten des Rechnungshofs gleichfalls unterlassen und sich darauf beschränkt, den Versuch zu machen, darzutun, daß die genannten Bestimmungen zum Teil bestehen geblieben seien, zum Teil aufgehoben seien. Eine Auffassung, die gleichfalls jeder Schlüssigkeit entbehrt¹¹.

Eine weitere rechtstheoretische Erörterung der Frage verspricht keinen Erfolg¹². Es bedarf nunmehr im Interesse des Rechnungshofs und seiner Beamten einer praktischen Regelung. Inzwischen hat, wie ich fernmündlich bereits berichtet habe, der neue Präsident des Rechnungshofs, Staatsminister a. D. Müller, mit Staatssekretär Mussehl mich aufgesucht und neben allgemeinen Beamtenfragen auch diese Frage besprochen. Er hat dabei zum Ausdruck gebracht,¹³ daß er unter allen Umständen Wert auf eine solche Regelung der Angelegenheit lege, die ihn von jeder Bindung an ein Ressort freistelle. Er hat sich damit einverstanden erklärt, daß der zweite Vorschlag – Mitwirkung des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei bei Ernennung usw. der Beamten des Rechnungshofs – der Regelung zugrunde gelegt werde und gebeten, den erstrebten Zustand alsbald zu verwirklichen. Dem Präsidenten des Rechnungshofs ist völlig unverbindlich zunächst der anliegende Entwurf eines Erlasses (A) übermittelt worden¹⁴. Daraufhin hat mich Staatssekretär Mussehl aufgesucht und im Auftrage seines Ministers mitgeteilt, daß dieser mit dem Inhalt des Erlasses in vollem Umfange einverstanden sei. Er habe lediglich den Wunsch, daß Absatz 2 und 3 des Abschnitts I des Entwurfs (A) weniger „apodiktisch“ gefaßt würde. In der Besprechung mit Staatssekretär Mussehl ist dann – ebenso unverbindlich – die aus dem beiliegenden Entwurf (B) ersichtliche Fassung gewählt worden¹⁵. Mit dem Entwurf (B) ist der Präsident des Rechnungshofs in vollem Umfange einverstanden.

In seinem Schreiben vom 4. November 1938 (Rk. 22901 B)¹⁶ teilt der Reichsminister der Finanzen mit, daß er wegen einer grundsätzlichen Regelung der schwebenden Fragen mit dem Präsidenten des Rechnungshofs in Unterhandlung stehe. Noch ehe ich in der Lage war, beim Präsidenten des Rechnungshofs deswegen anzufragen, rief mich Staatssekretär Mussehl im Auftrag seines Ministers an, um mir mitzuteilen, daß ihm Abschrift dieses Schreibens zugegangen sei. Zu der vorbezeich-

⁹ Mit Schreiben des RMRk vom 21. 6. 1938; ebd. Bl. 63; R 2/21760, unfol. (mit bis 1937 zurückreichender Gegenüberlieferung des RFM).

¹⁰ RFM an RMRk, 20. 7. 1938. Reinkonzept in R 2/21760; Ausfertigung in R 43 II/1155b, Bl. 67–69, mit mehreren Anstreichungen und krit. Randbemerkungen von der Hand Killys.

¹¹ RIM an RMRk, 15. 7. 1938, mit zahlreichen ätzenden Marg. Killys („Das ist (k)ein Meisterstück, Oktavio!“; „Wie vermeide ich eine klare Stellungnahme?“; zur These des RIM, an die Stelle der parlamentar. Gegenzeichnung sei das Vorschlagsrecht des RFM getreten: „Wieso? Ovid's Metamorphosen?“) und der Schlußnote: „Ein ‚Meisterstück‘ einer ‚aufrechten‘ Meinungsäußerung!“ R 43 II/1155b, Bl. 65 f.

¹² Ganzer Satz von Lammers unterstrichen und Marg.: „Richtig!“

¹³ Rest des Satzes von Lammers unterstrichen.

¹⁴ Entw. eines „Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung der Beamten und die Beendigung des Beamtenverhältnisses im Geschäftsbereich des Rechnungshofs des Deutschen Reichs“, übermittelt durch Killy am 4. 11. 1938; R 43 II/1155b, Bl. 78, 81. Den materiellen Kern enthielt Art. I: „Die Beamten beim Rechnungshof des Deutschen Reichs werden von mir ernannt, in den Ruhestand versetzt und entlassen, soweit ich mir die Ausübung dieses Rechts in meinem Erlass vom 10. Juli 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 769) Vorbehalten habe. – Die Vorschläge sind von dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei vorzulegen. – Die erforderlichen Urkunden werden von dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei mitgezeichnet.“

¹⁵ Fassung B (ebd. Bl. 84) faßte die Abs. 2 und 3 wie folgt zusammen: „Die Vorschläge übermittelt der Präsident des Rechnungshofs dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, der die erforderlichen Urkunden mitzeichnet.“

¹⁶ Betr. einen Einzelernenennungsvorschlag; R 2/21760, nicht bei den Akten der Rkei.

neten Stelle habe er zu bemerken, daß diese Darstellung „durchaus einseitig“ und hier offenbar der Wunsch der Vater des Gedankens sei. Der Rechnungshof stehe *nicht* in Unterhandlungen mit dem Reichsfinanzministerium; er stehe vielmehr zu dem Inhalt der Unterhaltungen, die zuletzt mit mir stattgefunden hätten, und zu seinen grundsätzlich dargelegten Auffassungen und Vorschlägen. Lediglich eine bestimmte Stelle im Reichsfinanzministerium versuche, mit dem Rechnungshof in Unterhandlungen zu kommen¹⁷, man lehne solche aber ab.

Um die nun schon seit langem für den Präsidenten des Rechnungshofs unbequeme Sachlage zu beseitigen und die Möglichkeit weiterer „Quertreibereien“ auszuschließen, dürfte nunmehr eine endgültige Regelung angebracht sein. Gegen die Vollziehung des Entwurfs (B) eines Erlasses des Führers dürften Bedenken nicht bestehen.

Eine Reinschrift ist gleichzeitig beigelegt.

2. Hiermit dem Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt. Auf meinen Vermerk vom 10. November 1938 zu Rk. 18568 usw. bitte ich gehorsamst hinweisen zu dürfen¹⁸.

Dr. K[ill]y
Kr[itzing] 15/11

¹⁷ Im RFM war als Ref. zuständig MR Weiß, Abt. I.

¹⁸ Nicht bei den Akten. – Lammers trug den FüE in der Fassung B am 23. 11. 1938 Hitler vor, der ihn ausfertigte (RGL I S. 1669); s. Anhang, FV 534*. Zu weiteren, angesichts der Widerstände seitens RIM und RFM ergebnislosen Bemühungen des Präs. Heinrich Müller 1939, die staatsrechtl. Stellung des RReH über eine Heraushebung seiner Person als „Staatsminister und Chef des Reichsrechnungshofs“ und eine Besoldungsangleichung der leitenden Stellen an die der Reichsministerien zu stärken, s. R 43 II/1555b, Bl. 94–101; R 2/21738. Auch nach Kriegsbeginn hielt Müller am Ziel eines umfassend tätigen „Reichskontrollhofs“ fest; hierzu DOMMACHS. 79–86, 88 ff.; WEINERT S. 35–40.

Zitierhinweis

Nr. 240 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 12. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d240>